



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Lima, 04 de Mayo del 2021

RESOLUCION SECRETARIAL N° 000033-2021/SGEN/RENIEC

VISTOS:

El Memorando N° 000486-2021/GTH/RENIEC (14ABR2021) de la Gerencia de Talento Humano; el Informe N° 000033-2021/GTH/SGPS/RENIEC (14ABR2021) de la Subgerencia de Personal de la Gerencia de Talento Humano; el Memorando N° 000944-2021/GPP/RENIEC (21ABR2021) de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; el Informe N° 000102-2021/GPP/SGRM/RENIEC (20ABR2021) de la Sub Gerencia de Racionalización y Modernización de la Gerencia de Planificación y Presupuesto; el Informe N° 000519-2021/GAJ/SGAJA/RENIEC (22ABR2021) de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica Administrativa de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Hoja de Elevación N° 000282-2021/GAJ/RENIEC (22ABR2021) de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de manera exclusiva y excluyente, de las funciones de organizar y actualizar el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil, asimismo, de emitir los documentos que acreditan la identidad de las personas; para tal fin, desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información;

Que la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior; en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno con el objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública; y, la Resolución de Contraloría N° 0146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG sobre "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", como precepto regulador del procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, así como las normas que dicten los órganos rectores de los sistemas administrativos;

Que las diversas áreas del RENIEC, en su constante compromiso de mejoramiento, vienen revisando su normativa a efectos de solicitar la aprobación de nuevos documentos normativos o en otros casos, se dejen sin efecto, con la finalidad de mejorar u optimizar las labores de cada una de ellas;

Que mediante el documento de vistos, la Gerencia de Talento Humano propone la aprobación del documento normativo Directiva DI-406-GTH/007 "Administración del Legajo del Servidor Civil en el RENIEC", segunda versión; cuyo objetivo es establecer las normas y lineamientos para la administración y custodia de los legajos de los/as servidores/as civiles del RENIEC, lo que comprende su apertura, organización, control



y custodia; a fin de garantizar una adecuada administración y conservación de la información actualizada;

Que la Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través del documento de vistos y sobre la base de lo informado por la Sub Gerencia de Racionalización y Modernización, determina que el proyecto del documento normativo propuesto, se ajusta a los lineamientos dispuestos en la Directiva DI-200-GPP/001 "Lineamientos para la Formulación de los Documentos Normativos del RENIEC", séptima versión, aprobada por Resolución Secretarial N° 000026-2021/SGEN/RENIEC (16MAR2021);

Que mediante los documentos de vistos, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión señalando que el documento normativo Directiva DI-406-GTH/007 "Administración del Legajo del Servidor Civil en el RENIEC", segunda versión, presenta la consistencia legal pertinente y recomienda su aprobación; y advierte que previamente deberá dejarse sin efecto la Directiva DI-406-GTH/007 "Administración del Legajo del Servidor Civil en el RENIEC", primera versión; aprobada mediante Resolución Secretarial N° 000024-2017/SGEN/RENIEC (24ABR2017);

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y conforme a las facultades delegadas a la Secretaría General del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil mediante la Resolución Jefatural N° 000021-2019/JNAC/RENIEC (11FEB2019) y el Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC, aprobado por Resolución Jefatural N° 073-2016/JNAC/RENIEC (01ABR2016) y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Directiva DI-406-GTH/007 "Administración del Legajo del Servidor Civil en el RENIEC", primera versión; aprobada mediante Resolución Secretarial N° 000024-2017/SGEN/RENIEC (24ABR2017).

Artículo Segundo.- Aprobar la Directiva DI-406-GTH/007 "Administración del Legajo del Servidor Civil en el RENIEC", segunda versión; propuesta por la Gerencia de Talento Humano.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto la difusión del documento normativo aprobado.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

(MLP/fdu)



RENIEC
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL



DIRECTIVA **DI-406-GTH/007**

ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO DEL SERVIDOR CIVIL EN EL RENIEC

SEGUNDA VERSIÓN



GERENCIA DE TALENTO HUMANO

Abril 2021





ÍNDICE

- I. OBJETIVO
- II. ALCANCE
- III. BASE LEGAL
- IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
- V. RESPONSABILIDADES
- VI. DISPOSICIONES GENERALES
- VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
- VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
- IX. VIGENCIA
- X. APROBACIÓN
- XI. ANEXO



I. OBJETIVO

Establecer las normas y lineamientos para la administración y custodia de los legajos de los/as servidores/as civiles del RENIEC, lo que comprende su apertura, organización, control y custodia; a fin de garantizar una adecuada administración y conservación de la información actualizada.

II. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento de la Gerencia de Talento Humano, a través de la Sub Gerencia de Personal, así como de todos los/as servidores/as civiles del RENIEC.

III. BASE LEGAL

- 3.1 **Ley N° 26497**, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, del 12 de julio de 1995 y sus modificatorias.
- 3.2 **Ley N° 25323**, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, del 11 de junio de 1991 y sus modificatorias.
- 3.3 **Ley N° 27785**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, del 23 de julio de 2002 y sus modificatorias.
- 3.4 **Ley N° 28716**, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, del 18 de abril de 2006 y sus modificatorias.
- 3.5 **Ley N° 27658**, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, del 30 de enero de 2002 y sus modificatorias.
- 3.6 **Ley N° 28175**, Ley Marco del Empleo Público, del 19 de febrero de 2004.
- 3.7 **Ley N° 29849**, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales, del 06 de abril de 2012.
- 3.8 **Ley N° 30057**, Ley del Servicio Civil, del 04 de julio de 2013 y sus modificatorias.
- 3.9 **Ley N° 31131**, Ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, del 09 de marzo de 2021.
- 3.10 **Ley N° 27815**, Ley del Código de Ética de la Función Pública, del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorias.
- 3.11 **Ley N° 29733**, Ley de Protección de Datos Personales y sus modificatorias, del 03 de julio de 2011 y sus modificatorias.
- 3.12 **Ley N° 30161**, Ley que Regula la Presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores Públicos del Estado, del 28 de enero de 2014 y sus modificatorias.

- 3.13 Ley N° 27269**, Ley de Firmas y Certificados Digitales, del 28 de mayo de 2000 y sus modificatorias.
- 3.14 Ley N° 29607**, Ley de Simplificación de la Certificación de los antecedentes penales en beneficio a los postulantes a un empleo.
- 3.15 Decreto Legislativo N° 681**, Dictan normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras, del 15 de octubre de 1991.
- 3.16 Decreto Legislativo N° 728**, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del 21 de marzo de 1997.
- 3.17 Decreto Legislativo N° 1057**, Ley que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, del 28 de junio de 2008 y sus modificatorias.
- 3.18 Decreto Legislativo N° 1023**, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como Organismo Técnico Especializado y Rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, del 21 de junio de 2008 y sus modificatorias.
- 3.19 Decreto Legislativo N° 1246**, que aprueba diversas medidas de Simplificación Administrativa, del 10 de noviembre de 2016 y sus modificatorias.
- 3.20 Decreto Supremo N° 008-92-JUS**, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, del 27 de junio de 1992 y sus modificatorias.
- 3.21 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS**, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, del 25 de enero de 2019.
- 3.22 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS**, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 11 de diciembre de 2009 y sus modificatorias.
- 3.23 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM**, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 07 de agosto de 2003 y sus modificatorias.
- 3.24 Decreto Supremo N° 019-2002-PCM**, que Reglamenta la Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, del 08 de marzo de 2002.
- 3.25 Decreto Supremo N° 003-97-TR**, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del 27 de marzo de 1997 y sus modificatorias.
- 3.26 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM**, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, del 25 de noviembre de 2008.

- 3.27 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM**, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, del 13 de junio de 2014 y sus modificatorias.
- 3.28 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM**, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, del 19 de abril de 2005 y sus modificatorias.
- 3.29 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS**, que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, del 22 de marzo de 2013.
- 3.30 Decreto Supremo N° 096-2007-PCM**, que regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado, del 14 de diciembre de 2013.
- 3.31 Decreto Supremo N° 052-2008-PCM**, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, del 19 de julio de 2008 y sus modificatorias.
- 3.32 Resolución Ministerial N° 0261-2010-JUS**, que aprueba formato de Declaración Jurada a que se refiere el artículo 2 de la Ley 29607, Ley de Simplificación de la Certificación de los antecedentes penales en beneficio de los postulantes a un empleo, del 10 de noviembre de 2010.
- 3.33 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE**, que aprueba las Reglas y Lineamientos para la Adecuación de los Instrumentos Internos conforme a los cuales las Entidades Ejercen el Poder Disciplinario sobre los Trabajadores contratados Bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, del 13 de setiembre de 2011 y sus modificatorias.
- 3.34 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE**, que formaliza la aprobación de la "Directiva que Regula el Funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles", del 12 de diciembre de 2017 y sus modificatorias.
- 3.35 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE**, que Formaliza la aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH - "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas", del 10 de noviembre de 2014.
- 3.36 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG**, que aprueba Normas de Control Interno, del 03 de noviembre de 2006.
- 3.37 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG**, aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", del 17 de mayo de 2019.
- 3.38 Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI**, que aprueba la Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP, Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública, del 31 de marzo de 2003.

3.39 Resolución Jefatural N° 073-2016/JNAC/RENIEC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del RENIEC, del 01 de junio de 2016 y sus modificatorias.

3.40 Resolución Jefatural N° 021-2019/JNAC/RENIEC, delega a la Secretaría General la facultad de aprobar documentos normativos, del 12 de febrero de 2019.

3.41 Resolución Jefatural N° 000008-2021/JNAC/RENIEC, que aprueba el Reglamento Interno de los servidores civiles – RIS del RENIEC, del 21 de enero de 2021.

3.42 Resolución Secretarial N° 003-2016/SGEN/RENIEC, aprueba la Directiva DI-381-SGEN/OAA/004, “Custodia y Conservación del Fondo Documental del RENIEC”, del 12 de enero de 2016.

3.43 Resolución Secretarial N° 063-2017/SGEN/RENIEC, aprueba la Directiva DI-417-SGEN/010 “Gestión Documental del RENIEC” del 15 de setiembre de 2017.

3.44 Resolución Secretarial N° 026-2021/SGEN/RENIEC, aprueba la Directiva DI-200-GPP/001 “Lineamientos para la Formulación de los Documentos Normativos del RENIEC”, del 21 de marzo de 2021.

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4.1 Adenda. Es un instrumento legal que modifica, amplía y/o define los términos de las obligaciones contraídas sin necesidad de firmar un nuevo contrato.

4.2 Apertura de legajo. Es la actividad inicial que consiste en consolidar de manera ordenada la información documentada y física proporcionada por el/la servidor/a civil que ingresa a laborar en la entidad.

4.3 Autenticación de Documentos. Es la acreditación de la veracidad de un documento. El notario público o fedatario de la Entidad puede autenticar fotocopias, siempre que estas correspondan exactamente al original que tenga a la vista, que comprenda la integridad del documento exhibido o lo reproduzca con fidelidad.

4.4 Copia fedateada. Fotocopia de un documento original que es certificado por un Fedatario Institucional de conformidad a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.

4.5 Capacitación. Proceso que busca la mejora del desempeño de los/as servidores/as civiles, a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos.

4.6 Contrato Administrativo de Servicios – CAS. Constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del estado. Se regula por las normas del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento.

- 4.7 Contrato de Trabajo, Decreto Legislativo 728.** Es el acuerdo entre partes (entidad y el/la servidor/a civil), que las vincula legalmente y el mismo que establece los términos y condiciones de la relación laboral.
- 4.8 Declaración Jurada.** Es una manifestación formal escrita asegurada mediante un juramento ante la autoridad administrativa, la misma que se toma como cierto y genera efectos jurídicos.
- 4.9 Datos personales.** Es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.
- 4.10 Datos sensibles.** Datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.
- 4.11 Desvinculación.** El acto que puede ser gestionado unilateralmente o la aplicación de diferentes tipos de desvinculación laboral de acuerdo a ley.
- 4.12 Entrega de Cargo.** Es una acción administrativa de personal a través de la cual el/la servidor/a civil que dejará de desempeñar un cargo, ya sea temporal o definitivamente, hace entrega del mismo a su reemplazante o al superior inmediato.
- 4.13 Ficha de Resumen Curricular / Ficha de Postulante.** Es el formato que contiene los datos personales, documento de identificación, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, RUC, N° telefónico, adicionalmente trayectoria académica, laboral o profesional del servidor civil y otros.
- 4.14 Fiscalización posterior.** Es la acción que consiste en la verificación de oficio, mediante un procedimiento de muestreo de la documentación que los/as servidores/as civiles presentan como sustento para el legajo personal, a fin de acreditar la autenticidad y veracidad de estos. Se realiza basado en las normas y en la debida diligencia.
- 4.15 Legajo Digital.** Constituye el conjunto de imágenes de los documentos digitalizados del legajo físico, y registrado en el Sistema Informático.
- 4.16 Legajo Físico.** Es aquel que contiene un conjunto de documentos personales y laborales del/la servidor/a civil en actividad, cesante o pensionista.
- 4.17 Legajo Personal.** Documento oficial de carácter confidencial de valor permanente, que contiene la información personal y laboral del servidor civil, que se requieren desde su ingreso a la entidad y se incrementa con los documentos externos o internos que se genera durante su permanencia laboral hasta su desvinculación.
- a) **Legajo activo.** Corresponde al/la servidor/a civil que cuenta con vínculo laboral vigente en la entidad.
- b) **Legajo pasivo.** Corresponde al/la servidor/a civil cuyo vínculo laboral ha culminado por cualquiera de las causales previstas en la Ley.

- 4.18 Legajo de baja.** Es el legajo pasivo que luego de ser custodiado por 10 años, es transferido a la Oficina de Administración de Archivo para su custodia, determinación y acciones correspondientes.
- 4.19 Licencia.** Es el permiso que otorga al/la servidor/a civil para que se ausente por un determinado tiempo de sus funciones, el cual se encuentra regulado en el RIS.
- 4.20 Liquidación de Beneficio Sociales.** Es el pago que realiza la entidad al servidor civil al término de la relación laboral.
- 4.21 Proceso de Contratación de personal.** Conjunto de actos orientados a la evaluación objetiva del postulante que reúne las condiciones exigidas por el órgano o unidad orgánica usuaria.
- 4.22 Registro de Deudores Alimentarios Moroso – REDAM.** Es el registro electrónico que contiene la información judicial del deudor alimentario moroso, a la que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 28970.
- 4.23 Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos.- REDERECI.** Es el registro electrónico que contiene la información judicial actualizada de las personas que incumplan con cancelar el íntegro de las acreencias por concepto de reparaciones civiles a favor de personas y del Estado establecidas en sentencias con calidad de cosa juzgada, Ley 30353.
- 4.24 Registro Único de Contribuyente – RUC.** Es el padrón que contiene los datos de identificación de las actividades económicas y demás información relevante de los sujetos inscritos.
- 4.25 Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD.** Es una herramienta electrónica del sistema administrativo de gestión de recursos humanos donde las entidades obligatoriamente inscriben y actualizan las sanciones impuestas a los/as servidores/as civiles, las mismas que se publican a través del módulo de consulta ciudadana de SERVIR.
- 4.26 Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS del RENIEC.** Es el instrumento de carácter laboral, que tiene por finalidad determinar las normas esenciales para gestionar las relaciones laborales a las que deben sujetarse RENIEC y los/as servidores/as civiles cualquiera sea su régimen laboral o modalidad de contratación, en cumplimiento de sus prestaciones.
- 4.27 Servidor Civil.** Es toda persona que tienen vínculo laboral con la entidad, cuyos derechos se regulan por el decreto legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
- 4.28 Sistema Integrado de Trámite Documentario (SITD).** Es un software automatizado de gestión administrativa y de uso interno (dentro de la entidad), el cual tiene como característica principal, el reconocimiento jurídico de los documentos emitidos mediante la incorporación de la credencial digital (Certificado Digital) y el registro de la Firma Digital en los



documentos digitales en formato PDF, emitidos por el personal de la Organización a nivel de todas las dependencias funcionales.

V. RESPONSABILIDAD

- 5.1 Es responsabilidad de la Gerencia de Talento Humano, a través de la Sub Gerencia de Personal, el conducir, gestionar y verificar el cumplimiento de la presente Directiva.
- 5.2 Los órganos y unidades orgánicas tienen la responsabilidad de remitir una copia de los documentos que emitan relacionados a la actividad laboral y acciones del/la servidor/a que por su relevancia deban ser incluidos y archivados en el respectivo legajo personal.
- 5.3 El supervisor encargado de legajos o quien haga sus veces, es responsable de actualizar, organizar, custodiar y velar por la gestión del legajo personal del/la servidor/a civil.
- 5.4 El supervisor encargado de legajos o quien haga sus veces, es responsable ante la pérdida de legajo personal bajo su custodia, así mismo elabora los documentos solicitados por el/la servidor/a civil o ex servidores de la entidad.
- 5.5 El equipo de legajos, es responsable de actualizar y registrar en el sistema la información de los legajos de personal, que son delegados por el inmediato superior.
- 5.6 La Sub Gerencia de Personal debe realizar acciones inopinadas para verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente directiva, en caso de algún incumplimiento se informa a la unidad orgánica competente.
- 5.7 La Sub Gerencia de Personal es responsable de reconstruir el legajo personal extraviado, conforme las disposiciones vigentes.
- 5.8 El/la servidor/a civil es responsable de proporcionar oportunamente la documentación que se le requiera al inicio de su relación laboral, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 Capítulo II, De la Gestión de Incorporación del RIS del RENIEC.
- 5.9 Es de responsabilidad del/la servidor/a civil contratado por el RENIEC bajo cualquier régimen laboral, tener su legajo personal completo, actualizado, garantizando su autenticidad, veracidad y legalidad, en cumplimiento al artículo 20 Capítulo II, De la Gestión de Incorporación del RIS del RENIEC.
- 5.10 La Sub Gerencia de Personal, es responsable de asegurar la veracidad de la documentación entregada por el/la servidor/a civil, debiendo designar a los encargados de realizar la fiscalización posterior. En caso de determinarse la falsedad, adulteración y/o falsificación, debe remitir el expediente a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

- 6.1 El legajo personal está compuesto por los documentos personales y los generados durante la relación laboral del/la servidor/a civil.



- 6.2** Los legajos personales son gestionados y/o custodiados en versión física y/o digital por la Sub Gerencia de Personal, a través del supervisor de legajos o quien haga de sus veces.
- 6.3** La adulteración, sustracción, uso indebido o pérdida de cualquier documento que forme parte del legajo personal, da lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias señaladas en el artículo 96° del Capítulo XVI, Del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, del RIS del RENIEC.
- 6.4** El acceso a la información contenida en el legajo personal se sujeta a lo establecido en el artículo 7° del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, el cual señala que toda persona puede solicitar información del contenido del legajo personal de los/as servidores/as civiles, mediante el procedimiento de acceso a la información, siempre que no afecte la intimidad personal y/o familiar del/la servidor/a civil, o información relacionada con los datos personales del mismo.
- 6.5** El personal a cargo de la custodia del legajo personal debe actuar con integridad, confidencialidad, bajo principios, valores institucionales y normas éticas que la ley y el código de ética estipulan.
- 6.6** El correo electrónico es un documento normalizado, autorizado por la Entidad al supervisor o personal de legajo designado para atender las solicitudes internas o externas; este es de contenido breve remitiendo adjunto un archivo o varios (Directiva 417-SGEN/010 “Gestión Documental del RENIEC”).
- 6.7** La emisión de documentos a través del Sistema Integrado de Trámite Documentario (SITD), que cuenten con firma digital, tiene plena eficacia para los fines administrativos a que hubiere lugar.
- 6.8** El periodo de conservación del legajo activo es permanente, respecto al legajo pasivo, la custodia es por el periodo de 10 años de antigüedad luego de la desvinculación. Los legajos personales que superen dicho periodo serán enviados como legajo de baja, a la unidad orgánica competente para su conservación y determinación.

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.1 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL

- 7.1.1** Por ser el legajo personal, un documento oficial e individual, estrictamente confidencial, sólo tienen acceso a éste, las personas autorizadas por el/la Gerente de Talento Humano y el/la Sub Gerente de Personal, así como los/as servidores/as civiles encargados, debiendo permanecer dicho documento en el archivo y en custodia del supervisor de legajos de la Sub Gerencia de Personal, salvo disposición distinta.



- 7.1.2** El/la servidor/a civil contratado por RENIEC tiene la obligación de presentar, la documentación que para efectos de elaboración y/o actualización de su legajo personal requiera la Gerencia de Talento Humano a través de la Sub Gerencia de Personal. El incumplimiento de la no presentación de la documentación es pasible de sanción de acuerdo a las normas establecidas en el RIS del RENIEC.
- 7.1.3** El legajo personal contiene información física y/o digital relacionada a la formación académica, capacitación, experiencia, evaluación de desempeño, méritos, deméritos formalizados; así como información personal y familiar relevante para las políticas de bienestar social del/la servidor/a civil del RENIEC.
- 7.1.4** La custodia de legajo personal físico o digital debe realizarse en un ambiente adecuado para tal fin; la conservación del legajo personal es de valor permanente, debiendo tomarse las previsiones del caso contra los riesgos de humedad o posible siniestro. Su custodia debe realizarse con los elementos necesarios para evitar se vulnere su acceso a estos ambientes, en el marco de la Ley 25323 "Ley del Sistema Nacional de Archivos", que da origen a la Directiva DI-381/SGEN/OAA/004 "Custodia y Conservación del Fondo Documental del RENIEC", la cual indica como "Documentos de Archivo" al registro de información producido o recibido por una persona o entidad en razón de sus funciones o actividades, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, económico, histórico o cultural, y debe ser objeto de conservación.
- 7.1.5** El supervisor encargado de legajos personales o quien haga sus veces, debe asegurar el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con las unidades orgánicas y comité competente.
- 7.1.6** El Supervisor encargado de legajos personales o quien haga sus veces y el equipo asignado de la gestión del legajo personal, atenderán los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas, evaluando la envergadura del requerimiento debe ser atendido como máximo un plazo de 30 días calendario.
- 7.1.7** Se puede reproducir copia parcial o total de los documentos contenidos en los legajos personales para atender disposiciones judiciales expresa o de otras entidades requeridas, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.
- 7.1.8** La información en la base de datos que se ingrese al sistema para la gestión de la información del/la servidor/a, no puede ser modificada ni eliminada, siendo el/la servidor/a responsable de legajos pasible de sanción, de acuerdo a lo establecido en el RIS del RENIEC.
- 7.1.9** El contenido del legajo es intangible, no puede introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados, ni agregados en los documentos que distorsionen el contenido del mismo generando dudas sobre su autenticidad, o que dificulten su lectura. En caso se



requiere retirar algún documento, se debe dejar constancia expresa y motivada de tal acción.

- 7.1.10** Cuando se solicite en calidad de préstamo el legajo personal, el solicitante debe llenar y firmar el formato de préstamo consignando el número de folios del legajo personal. Asimismo, el Supervisor de legajo personal o quien haga sus veces, debe hacer el seguimiento periódico para su retorno en un plazo máximo de 15 días.

7.2 APERTURA DEL LEGAJO PERSONAL

- 7.2.1** El legajo personal se apertura con los documentos que se generan con la suscripción del contrato del/la servidor/a civil a su ingreso al RENIEC, completándose con aquellos que se originan en el transcurso de su actividad laboral en la entidad.

- 7.2.2** El Supervisor de legajo personal o quien haga sus veces y el/la servidor/a civil encargado/a de la administración del legajo, al recibir la documentación debe prever que ésta no tenga enmendaduras ni manchas que dejen dudas sobre su autenticidad; asimismo debe ordenarla de acuerdo a los rubros correspondientes (secciones) y en paralelo registrarla en la base de datos del sistema.

7.3 ORGANIZACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL

Cada legajo personal debe contar con una estructura interna dividida en secciones para facilitar la operatividad de los mismos, las cuales especifican el tipo de documentación que contiene, anexando los documentos de manera cronológica ascendente.

Las secciones que conformen este legajo están distribuidas de la siguiente manera:

Sección 01. Datos Personales

Contiene documentación personal y datos familiares del/la servidor/a civil, tales como:

1. Ficha Personal debidamente llenada y firmada (física o digital).
2. Curriculum vitae documentado que sustente su formación académica (profesión, especialización, maestría u otros) y experiencia laboral (Certificados de trabajo). En físico o digital.
3. Reporte de SUNEDU.
4. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), vigente o carné de extranjería, según corresponda (física o digital).
5. Declaración de Inscripción en el Sistema Nacional de Pensiones o Privado de Pensiones - ONP / AFP (física o digital).
6. Declaración Jurada de acuerdo a la simplificación administrativa (física o digital). Declaración jurada de antecedentes policiales. Declaración jurada (REDAM, RNSSC, REDERECI) y todas las declaraciones requeridas por el estado.





7. Copia de Certificado de Discapacidad - CONADIS (física o digital).
8. Certificado de Retenciones de Renta de 4ta y 5ta Categoría (física o digital).
9. Ficha Ruc activo (física o digital).

Sección 02. Relación Contractual

1. Sustento del proceso de incorporación de personal.
2. Contratos y adendas.
3. Resolución de designación o encargatura.
4. Resolución de cese, renuncia, conclusión de encargatura, retiro de confianza.
5. Carta de renuncia.
6. Cartas de término de relación contractual.
7. Desplazamiento, rotación y traslado.
8. Liquidación de beneficios sociales.
9. Acta de entrega de cargo (por renuncia, por término de encargatura, otros)

Sección 03. Del Desempeño

Contiene documentación respecto a las habilidades y comportamiento del/la servidor/a civil durante su ejercicio en la Institución:

1. Evaluación de desempeño.
2. Méritos.
3. Deméritos.

Sección 04. De las Ausencias

1. Actas de entrega de cargo por uso de descanso vacacional.
2. Licencias sin goce de remuneraciones.
3. Licencias por maternidad.
4. Licencias por enfermedad.
5. Licencias por lactancia.
6. Licencias por capacitación.
7. Comisiones de servicios.
8. Otras licencias.

Sección 05. De las Capacitaciones

1. Constancias y/o Certificados de estudios.
2. Diplomados y cursos de especialización.





3. Seminarios, charlas, convenciones, cursos, programas y otros de capacitación.

Sección 06. Otros:

1. Ficha de consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
2. Cargos de atención a solicitudes del/la servidor/a civil (Certificados y/o Constancias Laborales, Copia fedateada o simple de Contratos y adendas, Copia del legajo personal del/la servidor/a civil, otros documentos.
3. Subsidios.
4. Sentencia Judicial por alimentos.
5. Sentencia inhabilitaría de la función pública y condenatoria que generan la extinción de la relación laboral.



7.4 ARCHIVO DEL LEGAJO PERSONAL

- 7.4.1 El legajo personal se almacena en cajas archiveras numeradas para su protección, son ordenadas secuencialmente en los estantes del archivo físico, de acuerdo a los regímenes contractuales.
- 7.4.2 El legajo personal digital se almacena de acuerdo a los procedimientos y normas que la regulan.
- 7.4.3 Todo documento que se adhiere al legajo debe ser ingresado al sistema vigente y luego ser foliado de modo ascendente, respetando la cronología del documento en la sección correspondiente, en la parte superior derecha.
- 7.4.4 La posición natural para la colocación de los documentos dentro del folder es de forma horizontal.
- 7.4.5 Para el archivamiento de documentos se da preferencia a los documentos originales o copias legalizadas o autenticadas por el fedatario de la entidad; únicamente en el caso de no existir documentos con estas características se puede archivar copias simples.
- 7.4.6 La Gerencia de Talento Humano a través de la Sub Gerencia de Personal, evalúa la mejora continua del proceso de archivamiento del legajo personal, con la finalidad de digitalizar progresivamente la documentación de los legajos.

7.5 SITUACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL

La situación del legajo personal depende de la condición del servidor/a civil; consecuentemente es clasificado y archivado, conforme el vínculo laboral (activo o pasivo), el estado se actualiza en el sistema informático, según lo definido en el numeral 4.17.



7.6 ACTUALIZACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL

- 7.6.1** La Gerencia de Talento Humano, a través de la Sub Gerencia de Personal, solicita por escrito una vez al año a todos los/as servidores/as civiles la actualización del legajo personal durante su permanencia en la institución o cuando lo disponga el ente rector en materia de recursos humanos, bajo responsabilidad.
- 7.6.2** El/la servidor/a civil, tiene la obligación de actualizar su legajo, para ello envía a través del Sistema de Trámite Documentario a la Sub Gerencia de Personal, documentación que actualice su legajo.
- 7.6.3** Los órganos o unidades orgánicas, deben remitir a la Gerencia de Talento Humano, a través de la Sub Gerencia de Personal, información del/la servidor/a para su inclusión y archivo en el legajo personal.
- 7.6.4** Toda variación o actualización correspondiente al legajo personal tendrá efecto únicamente después de haber sido comunicado a la Sub Gerencia de Personal.

7.7 DE LA CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DEL LEGAJO PERSONAL

- 7.7.1** El periodo de conservación del legajo personal activo es de carácter permanente, por ser documentos de archivo únicos e irremplazables; corresponde a la Sub Gerencia de Personal a través del Supervisor de legajo personal o quien haga sus veces, archivar, custodiar y conservar el legajo personal del/la servidor/a civil en un ambiente adecuado que permita su ubicación y conservación.
- 7.7.2** Para el buen mantenimiento y protección de los legajos personales en el archivo físico, la Sub Gerencia de Personal debe realizar la fumigación anual del recinto como medida prevención para la erradicación de microorganismos e insectos bibliófagos.
- 7.7.3** Al término de la jornada laboral, el/la servidor/a civil de legajos personales debe desconectar su equipo de cómputo y revisar el ambiente a fin de evitar algún siniestro. Las llaves del ambiente es de responsabilidad funcional del/la servidor/a civil encargado/a de la custodia de los legajos personales.

7.8 DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL LEGAJO PERSONAL

El Supervisor de legajo personal o quien haga sus veces, debe coordinar con el equipo a cargo de los legajos personales para la depuración de los documentos duplicados remitido por el/la servidor/a civil u órgano, antes de incluir dicho documento en la actualización del legajo personal.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- 8.1** La Gerencia de Talento Humano, a través de la Sub Gerencia de Personal, realiza la verificación posterior de la autenticidad y/o veracidad de los documentos presentados por el/la servidor/a civil al momento de postular al puesto, el mismo que lo se realiza mediante consultas telefónicas o escritas a los centros laborales o instituciones a los que el/la servidor/a civil haya hecho mención en su curriculum vitae, ficha de resumen curricular o ficha de postulante, adjuntando el resultado de dicha verificación en el legajo personal.
- 8.2** En caso de detectarse irregularidades en la documentación presentada, la Sub Gerencia de Personal, debe elevar un informe a la Gerencia de Talento Humano, la misma que derivará a la Secretaría Técnica, para las acciones que corresponden según la gravedad de la falta.
- 8.3** El/la servidor/a civil o ex servidor civil, puede solicitar por escrito a la Sub Gerencia de Personal, la expedición de fotocopias de los documentos que obran en su legajo personal.
- 8.4** Los documentos que conforman el legajo personal no se devuelven al/la servidor/a civil al término del vínculo laboral, ya que constituyen el acervo documental del/la servidor durante la permanencia en la entidad.
- 8.5** Corresponde a la Sub Gerencia de Personal adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones establecidas en la presente Directiva.
- 8.6** Todas las situaciones no previstas en la presente Directiva, serán determinadas y absueltas por la Sub Gerencia de Personal de la Gerencia de Talento Humano, con sujeción a la normatividad legal aplicable.

IX. VIGENCIA

Entrará en vigencia a partir de su aprobación.

X. APROBACIÓN

Será aprobada mediante Resolución Secretarial.

XI. ANEXO

ANEXO N. 1

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS EN LA DIRECTIVA DI 406-GTH-007

“ADMINISTRACIÓN DEL LEGAJO DEL SERVIDOR CIVIL EN EL RENIEC”

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Numeral anterior	Numeral vigente
I.-OBJETIVO	I.-OBJETIVO
II.-ALCANCE	II.-ALCANCE
III.-BASE LEGAL	III.-BASE LEGAL
Numeral 3.2	Numeral 3.1
Numeral 3.1	Numeral 3.2
Numeral 3.3	Eliminado
Numeral 3.4	Numeral 3.5
Numeral 3.5	Numeral 3.3
Numeral 3.6	Eliminado
Numeral 3.7	Eliminado
Numeral 3.8	Numeral 3.6
Numeral 3.9	Numeral 3.4
Numeral 3.10	Numeral 3.10
Numeral 3.11	Numeral 3.11
Numeral 3.12	Numeral 3.7
Numeral 3.13	Numeral 3.8
No Existía en esta versión	Numeral 3.9
Numeral 3.14	Numeral 3.12
No Existía en esta versión	Numeral 3.13
No Existía en esta versión	Numeral 3.14
No Existía en esta versión	Numeral 3.15
No Existía en esta versión	Numeral 3.16
Numeral 3.15	Numeral 3.17
No Existía en esta versión	Numeral 3.18
Numeral 3.16	Numeral 3.19
Numeral 3.17	Numeral 3.20
Numeral 3.18	Numeral 3.24
Numeral 3.19	Numeral 3.25
Numeral 3.20	Numeral 3.22
Numeral 3.21	Numeral 3.23

Numeral 3.22	Numeral 3.28
Numeral 3.23	Numeral 3.26
Numeral 3.24	Numeral 3.29
Numeral 3.25	Numeral 3.27
Numeral 3.26	Numeral 3.21
No Existía en esta versión	Numeral 3.30
No Existía en esta versión	Numeral 3.31
No Existía en esta versión	Numeral 3.32
No Existía en ésta versión	Numeral 3.33
No Existía en ésta versión	Numeral 3.34
No Existía en ésta versión	Numeral 3.35
Numeral 3.27	Eliminado
Numeral 3.28	Eliminado
Numeral 3.29	Numeral 3.36
No Existía en ésta versión	Numeral 3.37
Numeral 3.30	Numeral 3.38
Numeral 3.31	Numeral 3.39
No Existía en ésta versión	Numeral 3.40
No Existía en ésta versión	Numeral 3.42
Numeral 3.32	Numeral 3.43
Numeral 3.33	Numeral 3.41
IV.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	IV.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Numeral 4.1	Numeral 4.1
Numeral 4.2	Numeral 4.2
Numeral 4.3	Numeral 4.3
No Existía en ésta versión	Numeral 4.4
Numeral 4.4	Numeral 4.5
Numeral 4.5	Numeral 4.6
No Existía en ésta versión	Numeral 4.7
No Existía en ésta versión	Numeral 4.8
No Existía en ésta versión	Numeral 4.9
No Existía en ésta versión	Numeral 4.10
No Existía en ésta versión	Numeral 4.11
Numeral 4.6	Numeral 4.12
Numeral 4.7	Eliminado
No Existía en ésta versión	Numeral 4.13

No Existía en ésta versión	Numeral 4.14
No Existía en ésta versión	Numeral 4.15
No Existía en ésta versión	Numeral 4.16
Numeral 4.8	Numeral 4.17
No Existía en ésta versión	Numeral 4.18
Numeral 4.9	Numeral 4.19
Numeral 4.10	Numeral 4.20
Numeral 4.11	Numeral 4.21
Numeral 4.12	Numeral 4.27
Numeral 4.13	Numeral 4.22
No existía en esta versión	Numeral 4.23
Numeral 4.14	Numeral 4.24
Numeral 4.15	Eliminado
Numeral 4.16	Numeral 4.25
No existía en esta versión	Numeral 4.26
V. RESPONSABILIDADES	V. RESPONSABILIDAD
No Existía en esta versión	Numeral 5.1
No Existía en esta versión	Numeral 5.2
Numeral 5.1	Numeral 5.3
Numeral 5.2	Numeral 5.4
No Existía en esta versión	Numeral 5.5
No Existía en ésta versión	Numeral 5.6
No Existía en ésta versión	Numeral 5.7
No Existía en ésta versión	Numeral 5.8
Numeral 5.3	Numeral 5.9
No Existía en esta versión	Numeral 5.10
VI. DISPOSICIONES GENERALES	VI. DISPOSICIONES GENERALES
Numeral 6.1	Numeral 7.1.1
Numeral 6.2	Numeral 7.1.2
Numeral 6.3	Eliminado
Numeral 6.4	Eliminado
Numeral 6.5	Eliminado
Numeral 6.6	Numeral 7.1.4
Numeral 6.7	Numeral 7.1.4
Numeral 6.8	Numeral 7.1.4
No Existía en ésta versión	Numeral 6.1

Numeral 6.9	Numeral 6.2
Numeral 6.10	Numeral 6.3
No existía en ésta versión	Numeral 6.4
Numeral 6.11	Numeral 7.1.5
Numeral 6.12	Eliminado
Numeral 6.13	Eliminado
Numeral 6.14	Numeral 7.1.3
Numeral 6.15	Eliminado
Numeral 6.16	Numeral 7.1.7
Numeral 6.17	Eliminado
Numeral 6.18	Numeral 6.5
No existía en ésta versión	Numeral 6.6
No existía en ésta versión	Numeral 6.7
No existía en esta versión	Numeral 6.8
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS	VII.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Numeral 7.1	Eliminado
Numeral 7.1.1	Eliminado
Numeral 7.1.2	Eliminado
No existía en esta versión	Numeral 7.1
No existía en esta versión	Numeral 7.1.6
No existía en esta versión	Numeral 7.1.8
No existía en esta versión	Numeral 7.1.9
No existía en esta versión	Numeral 7.1.10
Numeral 7.2.	Numeral 7.3
Numeral 7.3	Numeral 7.2
Numeral 7.3.1	Numeral 7.2.1
Numeral 7.3.2	Numeral 7.2.2
Numeral 7.4	Numeral 7.4
Numeral 7.4.1	Eliminado
Numeral 7.4.2	Numeral 7.4.1
No existía en esta versión	Numeral 7.4.2
Numeral 7.4.3	Numeral 7.4.3
Numeral 7.4.4	Numeral 7.4.4
Numeral 7.4.5	Numeral 7.4.5
Numeral 7.4.6	Eliminado
Numeral 7.4.7	Eliminado

Numeral 7.4.9	Eliminado
No existía en esta versión	Numeral 7.4.6
Numeral 7.5	Numeral 7.5
Numeral 7.5.1	Eliminado
Numeral 7.5.2	Eliminado
Numeral 7.6	Numeral 7.6
Numeral 7.6.1	Eliminado
Numeral 7.6.2	Numeral 7.6.1
No existía en esta versión	Numeral 7.6.2
Numeral 7.6.3.	Numeral 7.6.3
No existía en esta versión	Numeral 7.6.4
Numeral 7.7	Numeral 7.7
Numeral 7.7.1	Numeral 7.7.1
Numeral 7.7.2	Eliminado
No existía en esta versión	Numeral 7.7.2
Numeral 7.7.3.	Eliminado
Numeral 7.7.4	Eliminado
Numeral 7.7.5	Numeral 7.7.3
Numeral 7.8	Numeral 7.8
Numeral 7.8.1	Eliminado
Numeral 7.8.2	Eliminado
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES	VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Numeral 8.1	Numeral 8.1
Numeral 8.2	Numeral 8.2
No existía en esta versión	Numeral 8.3
Numeral 8.3	Numeral 8.4
Numeral 8.4	Numeral 8.5
Numeral 8.5	Numeral 8.6
IX. VIGENCIA	IX. VIGENCIA
X. APROBACIÓN	X. APROBACIÓN
No existía en esta versión	XI. ANEXO
No existía en esta versión	Anexo N° 01 : Cuadro de Control de Cambios